主題精選：重新規定地價 📝 未讀
共收錄 3 篇文章。
1. 公共設施效益資本化與稅的資本化
發布日期: 2023-09-07
內文
政府在某特定地區興建公共設施（如道路、公園、運動場等），將使該地區地價上漲。因此，
政府透過重新規定地價，提高土地所有權人地價稅負擔，增加財稅收入。政府再以此收入進行
另一波公共設施建設，形成正向循環。
公共設施建設會提高土地價格，此即「公共設施效益資本化」之效果。課徵地價稅會降低土地
價格，此即「稅的資本化」之效果。如果提高土地價格幅度等於降低土地價格幅度，將造成地
價平穩。因此，公共設施效益資本化等於稅的資本化，將促使地價穩定發展。
公共設施效益資本化造成土地所有權人受益，稅的資本化造成土地所有權人受損。如果受益程
度等於受損程度，符合受益者負擔精神。
關於「地價永以定」與「重新規定地價」之爭，筆者主張重新規定地價。其理由如下：
• (一) 重新規定地價可增加國庫收入，使政府有財力進行公共建設。
• (二) 重新規定地價可達成公共設施效益資本化等於稅的資本化，符合「使用者付費、受益者
負擔」。
• (三) 重新規定地價可穩定地價發展，避免地價暴漲。
• (四) 重新規定地價可實現地方自治；取之地方，
用之於地方。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 重新規定地價之週期
發布日期: 2018-01-11
內文
重新規定地價之週期，影響公告地價，而非公告土地現值。重新規定地價之週期宜每三年一
次、每二年一次或每年一次？茲分析如次。
• (一) 重新規定地價原為每三年一次，現行改為每二年一次。其理由如下：
1. 公告地價每三年調整一次，如適逢房地產景氣，因二年未調整，突於公告當年大幅調高，
地價稅負擔大幅增加，民怨四起。
2. 地價稅漸進式增加，一般民眾較能適應，對經濟活動衝擊較小。因此，縮短重新規定地價
之週期，以減小公告地價每次之調整幅度。
• (二) 重新規定地價現行每二年一次，如改為每年一次。其影響如下：
1. 公告土地現值每年規定一次，如公告地價亦每年規定一次，一地兩價同時於每年一月一日
調整。倘若調整幅度不同，恐遭民眾質疑。
2. 為落實土地增值稅之精神，實現漲價歸公，公告
土地現值宜趨近土地市價；一般而言，土地市價變
動敏感，為使公告土地現值貼近土地市價，故有必
要每年調整，甚至有人建議每半年調整一次。然
而，為落實地價稅之精神，考慮地主之負稅能力，
公告地價宜趨近收益地價；一般而言，土地之收益
穩定，收益地價短期間變動不大，如每年規定一
次，徒增加政府作業負擔，浪費人力。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 地價永以為定與重新規定地價
發布日期: 2018-01-04
內文
平均地權之四大辦法，即規定地價、照價徵稅、照價收買及漲價歸公。孫中山先生所倡平均地
權之構想是，規定地價後永以為定，規定地價以前之既有地價屬於私人財產，政府按年照價徵
稅；規定地價以後之土地漲價，屬於公有財產，政府於土地移轉時予以歸公。
土地所有人如長期持有土地而不移轉，政府將無法將土地漲價予以歸公。故土地法第176條及
第177條有定期土地增值稅(即雖無移轉而屆滿十年或實施工程地區於工程完成後屆滿五年，須
課徵土地增值稅，惟實務上未採行)之規定。惟仍有可議之處，其一，土地所有人未出售土
地，土地增值利益尚未實現，無錢繳納土地增值稅；其二，土地所有人為繳納土地增值稅，恐
須出售房地再重購房地，遷徙頻仍，造成社會不安定；其三，長期持有房地自住，無投機可
言，卻受到租稅壓迫。
由上述分析可知，地價永以為定實不可行。因此，現行平均地權條例第14條採重新規定地價
(即每二年重新規定地價一次)，其理由如下：
• (一) 規定地價後，政府不斷公共建設，地主享有公共設施效益不斷增加，地價稅亦應不斷提
高，始符合受益者負擔與租稅公平原則。因此，採重新規定地價，俾隨公共建設增加，以提高
地價稅負擔。
• (二) 重新規定地價後，地方政府之地價稅收入增加，地方政府始有足夠之經費從事公共建
設，正所謂「取之於地方，用之於地方」。
• (三) 重新規定地價後所課徵之地價稅，隱含就土
地漲價部分課徵「土地增值租」，故無須對長期不
移轉之土地，再課徵定期土地增值稅。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下